

0008014-27.2019.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... e que penhorou seu cartão com a senha na boca do tráfico. Um conhecido seu de nome Maurílio, com a necessidade de receber um dinheiro, pediu para usar seu cartão. Atendeu o pedido dele e recebeu em troca droga para seu consumo, mas não sabia que o objetivo dele era ilícito.

A versão do réu não, além de não ter o mínimo substrato probatório, não elide sua culpa.

Com efeito, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008014-27.2019.8.26.0577 - Controle nº 2015/000527

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Réu:

André Elias Vitto da Silva

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

ANDRÉ ELIAS VITTO DA SILVA e MARCIO VINICIUS FERREIRA NOBREGA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 1.º da Lei 9.613/98, com a redação da Lei 12.683/12, porque, no dia 09 de janeiro de 2015, o primeiro teria recebido, teve em depósito e movimentou valor proveniente diretamente de crime de estelionato, enquanto, no dia 10 de janeiro de 2015, o segundo também teria recebido, teve em depósito e movimentou valor proveniente diretamente de crime. Recebida a denúncia (fls. 144), o acusado Márcio foi citado pessoalmente (fls. 160).

Inicialmente o réu André não foi localizado para ser notificado pessoalmente (fls. 167) e, citado por edital (fls. 185) os autos foram desmembrados em relação a ele (fls. 192), gerando o presente feito e, em seguida, o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 193).

Mais adiante a suspensão do processo foi revogada, tendo em vista o previsto no

artigo 2º, §2º, da Lei nº 9.613.

Foi nomeado Defensor dativo ao acusado, tendo sido apresentada resposta à acusação às fls. 233.

Posteriormente o réu constituiu defensor, o qual solicitou a devolução do prazo para apresentar resposta à acusação (fls. 250/252).

Diante disso, o réu foi dado por citado e o prazo foi devolvido (fls. 260/261).

Às fls. 287/297, a Defesa apresentou resposta à acusação, sendo que a decisão de fls. 306/307 indeferiu o pedido de absolvição sumária.

Durante a instrução foi ouvida a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em memoriais escritos, requereu a desclassificação do delito imputado na denúncia para o previsto no artigo 171, caput, c.c artigo 29, caput, ambos do CP, bem como a condenação do acusado pelo fato constante na inicial (fls. 350/353).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de favorecimento real ou estelionato, bem como regime aberto para início de cumprimento da reprimenda e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 358/370).

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente observo que a conduta do agente, conforme os fatos descritos na denúncia, subsume-se a tipo penal diverso do previsto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 9.613/98, de modo que, com fulcro no artigo 383, do Código de Processo Penal, declaro o réu como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, com a observação de que não há prejuízo a ele porque se defende dos fatos e não da capitulação jurídica feita pelo Ministério Público.

Não há que se falar em lavagem de dinheiro por ausência de anterior infração penal autônoma, tendo sido o engodo um meio de execução do crime. No delito de lavagem de dinheiro deve restar comprovado que o agente pratica atos com a intenção de dar ao bem aparência de algo legítimo ou elimine o rastro de sua origem espúria, não sendo o caso dos autos. Nessa linha, inclusive, há precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"O mero proveito econômico do produto do crime não configura lavagem de dinheiro, que requer a prática das condutas de ocultar ou dissimular. Assim, não há que se falar em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente se limita a depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade, paga contas ou consome os valores em viagens ou restaurantes". (APn 458/SP - Corte Especial - Rel. Min. Fernando Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp - J. 16.9.2009 - Dje 18.12.2009).

Com efeito, o depósito na conta bancária do réu não teve o condão de ocultar ou dissimular o proveito do delito de estelionato. Na verdade, o fornecimento da conta bancária para essa finalidade caracterizou meio necessário para a consumação desse crime e se inseriu no iter criminis do tipo penal, até porque o prejuízo patrimonial da vítima, necessário para a consumação do estelionato, somente se configurou após o depósito do valor na conta corrente do réu, e a obtenção da vantagem indevida, por sua vez, com o saque do respectivo valor. Também nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Lavagem de dinheiro - Utilização de conta corrente de um dos corréus para recebimento de depósito de dinheiro realizado por vítima de estelionato - Situação que caracteriza exaurimento da fraude aplicada" (Apelação nº 0022686-16.2014.8.26.0577 - Relator Desembargador Alexandre Almeida; data do julgamento 15/08/2018);

"APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO LAVAGEM DE DINHEIRO. Conduta classificada como estelionato, por atingir o patrimônio da vítima, induzida e mantida em erro. Ausência de demonstração de crime anterior e desvio ou ocultação do numerário.

Saque da conta para exaurimento do estelionato. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO" (Apelação Criminal 0028924-17.2015.8.26.0577 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro - data do julgamento 02/12/2019);

"LAVAGEM DE DINHEIRO. Vítima de "golpe" telefônico, aplicado por desconhecido, que deposita o dinheiro solicitado na conta poupança da acusada, tendo ela efetuado o saque no mesmo dia. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Contudo, desclassificação da conduta para o crime de estelionato de rigor. Hipótese clara de coautoria. Dolo evidenciado. Penas fixadas nos mínimos legais, mantida a substituição por prestação de serviços à comunidade, cancelada, todavia, a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, diante do quantum da privativa de liberdade. Regime aberto adequado. Apelo parcialmente provido" (Apelação 0028427-03.2015.8.26.0577 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Tristão Ribeiro - data do julgamento: 03/07/2018).

No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), comprovante de transferência (fls. 11), documentos de fls. 30/31, 129/130 e 343/347, além da prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, não há dúvida de que o réu concorreu para a prática do crime.

Na fase pré-processual, o acusado não foi localizado para ser interrogado.

Em juízo disse que era dependente químico e que penhorou seu cartão com a senha na boca do tráfico. Um conhecido seu de nome Maurílio, com a necessidade de receber um dinheiro, pediu para usar seu cartão. Atendeu o pedido dele e recebeu em troca droga para seu consumo, mas não sabia que o objetivo dele era ilícito.

A versão do réu não, além de não ter o mínimo substrato probatório, não elide sua culpa.

Com efeito, a vítima Mirian, na fase extrajudicial (fls. 9) e em juízo, narrou que estava em seu local de trabalho, no CEASA, quando recebeu um telefonema de seu pai informando que seu primo Ricardo tinha sofrido um acidente e precisava de dinheiro para resolver a situação. Seu pai passou um telefone que seria do Ricardo para que ela entrasse em contato. Assim sendo, ligou para o número (11)967821586 e falou com o suposto primo, que lhe disse que precisava de uma ajuda financeira de R\$ 2.400,00 para pagar a franquia da parte envolvida no acidente. Utilizou da conta de um colega chamado Renato Rambaiolle para efetuar o depósito do referido valor, o qual foi creditado na conta em nome do réu André (CC 23967-0, Agência 3197, Banco Itaú). Segundo o suposto primo, a conta era do marido da mulher envolvida no acidente. No dia 10 de janeiro de 2014, o agente criminoso ligou novamente e disse que tinha depositado em sua conta corrente R\$ 5.400,00, motivo pelo qual precisava da restituição da diferença. Diante disso, verificou a sua conta corrente e constatou que o valor estava provisionado, razão pela qual efetuou mais 2 depósitos de R\$ 1.000,00 e outro no valor de R\$ 500,00 na Conta Corrente 10452-7, Agência 4824, Banco Itaú, em nome de Marcio Vinicius F. Nobrega.

Mesmo que não se possa atribuir ao acusado a autoria do telefonema recebido pela vítima, solicitando-lhe dinheiro, as peças acostadas aos autos apontam que ele foi o beneficiário do depósito realizado pelo ofendido, e efetuou a transferência para outra conta corrente (fls. 129/130) de modo que concorreu para o estelionato, pois evidente que ao menos desconfiava da origem espúria do numerário, inclusive porque mencionou que havia penhorado seu cartão na "boca de fumo".

Frise-se que, de acordo com as informações fornecidas pelo Banco Itaú às fls. 343/347, o saque da quantia de R\$ 2.400 (dois mil e quatrocentos reais) foi feito em parcelas: o saque do valor de R\$ 700,00 (setecentos) foi feito dia 12/01/2015, às 06:28:08 e o valor de R\$ 1.700 (hum mil e setecentos), no dia 12/01/2015, às 10:10:34, ambos na agência localizada na Av. Andromeda, 753 - Bairro JD Satélite, nesta cidade.

A instituição financeira informou ainda que, devido a um lapso temporal, não localizou com exatidão a forma de saque, porém de acordo com a sigla "BI" que aparece nos sistemas, é provável que os saques tenham sido feitos via biometria, sendo que o saque do valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) foi no caixa eletrônico e o valor de R\$ 1.700 (hum mil e setecentos reais) na boca do caixa, ambos na

agência 3197.

Diante disso, resta evidente que foi o réu quem efetuou os saques.

A inocência alegada pelo réu não convence, notadamente porque sequer identificou a pessoa para quem teria emprestado a conta.

Não há configuração do delito de favorecimento real, pois, para tanto, exige-se comprovação de que o auxílio prestado ao autor do delito tenha ocorrido em momento posterior à sua consumação, com o intuito de tornar seguro o produto do crime, desde que o sujeito ativo não seja coautor ou partícipe do delito anterior, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Suas versões defensivas revelaram-se frágeis e sem qualquer respaldo probatório, de modo que, por ter sido o beneficiário do valor depositado pela vítima, inevitável um desate condenatório.

Formada a culpa, passo à análise da pena.

Conforme se depreende da certidão de fls 265/266, o acusado é primário.

Assim, na primeira fase da dosimetria da pena, com fulcro no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no piso.

Torno as reprimendas definitivas em razão da ausência de elementos modificadores.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação em condenar o réu ANDRÉ ELIAS VITTO DA SILVA, ao cumprimento das penas de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa pela infração ao artigo 171 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária referente ao valor do prejuízo causado à ofendida, devidamente atualizado, sem prejuízo dos dias-multa a que fora condenado.

Em caso de revogação do benefício poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Faculto recurso em liberdade pela pena e natureza do delito, estando ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral e à vítima, nos termos, respectivamente, do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e do artigo 201, § 2.º do Código de Processo Penal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA